

Tema 2.5.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA? I

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD ● IPE I

I.E.S Enrique Tierno Galván ● Parla (MADRID)

Profesor
Jesús Ortiz López
jesus.ortizlopez@tiernoparla.es



Índice

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

3. Instrumentos Básicos de Prevención en la Empresa

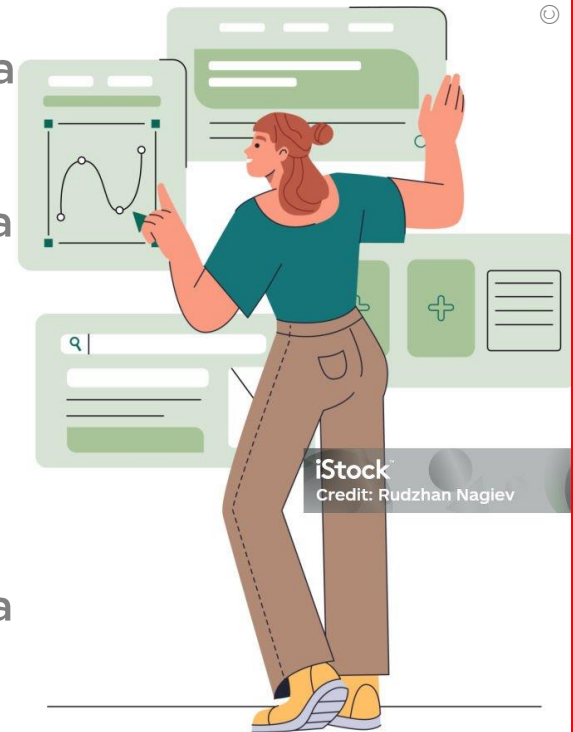
9. Empresaria y/o Empresario ante
la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa

10. Evaluación Inicial

13. Evaluación

17. Planificación Simplificada

18. Trabajadoras y Trabajadores en
la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa



Índice

tema 2.4.: técnicas de prevención y medicina del trabajo

19. La Participación de Trabajadoras y Trabajadores en la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa

25. Delegadas y Delegados de Prevención

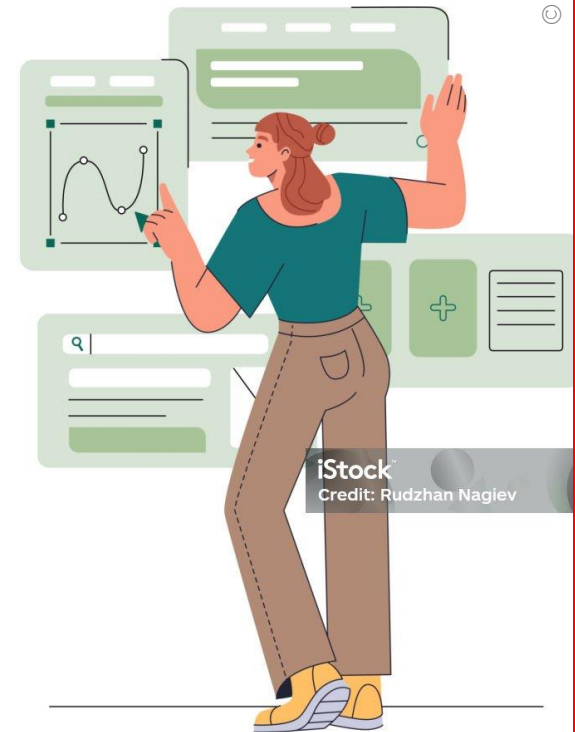
29. Competencias y Facultades de
las Delegadas y los Delegados
de Prevención

32. Jornada Laboral y Formación de
las Delegadas y los Delegados de
Prevención.

34. Deber de Sigilo

35. Textos de referencia

36. Resultados de Aprendizaje
y Criterios de Evaluación



iStock
Credit: Rudzhan Nagiev

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

INSTRUMENTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN EN LA EMPRESA



dicta la norma

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

(A modo de repaso)

Art. 14. 2.

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante

la integración de la actividad preventiva

en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para

la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,



instrumentos básicos de prevención de la empresa

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

INSTRUMENTOS DE LA EMPRESA PARA PREVENCIÓN

- actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
- y mediante la constitución de una organización, un *sistema con recursos*:
 - externos (servicios médicos, mutuas)
 - e internos: Comités de trabajadores – empresa, delegaciones de prevención.



instrumentos básicos de prevención de la empresa

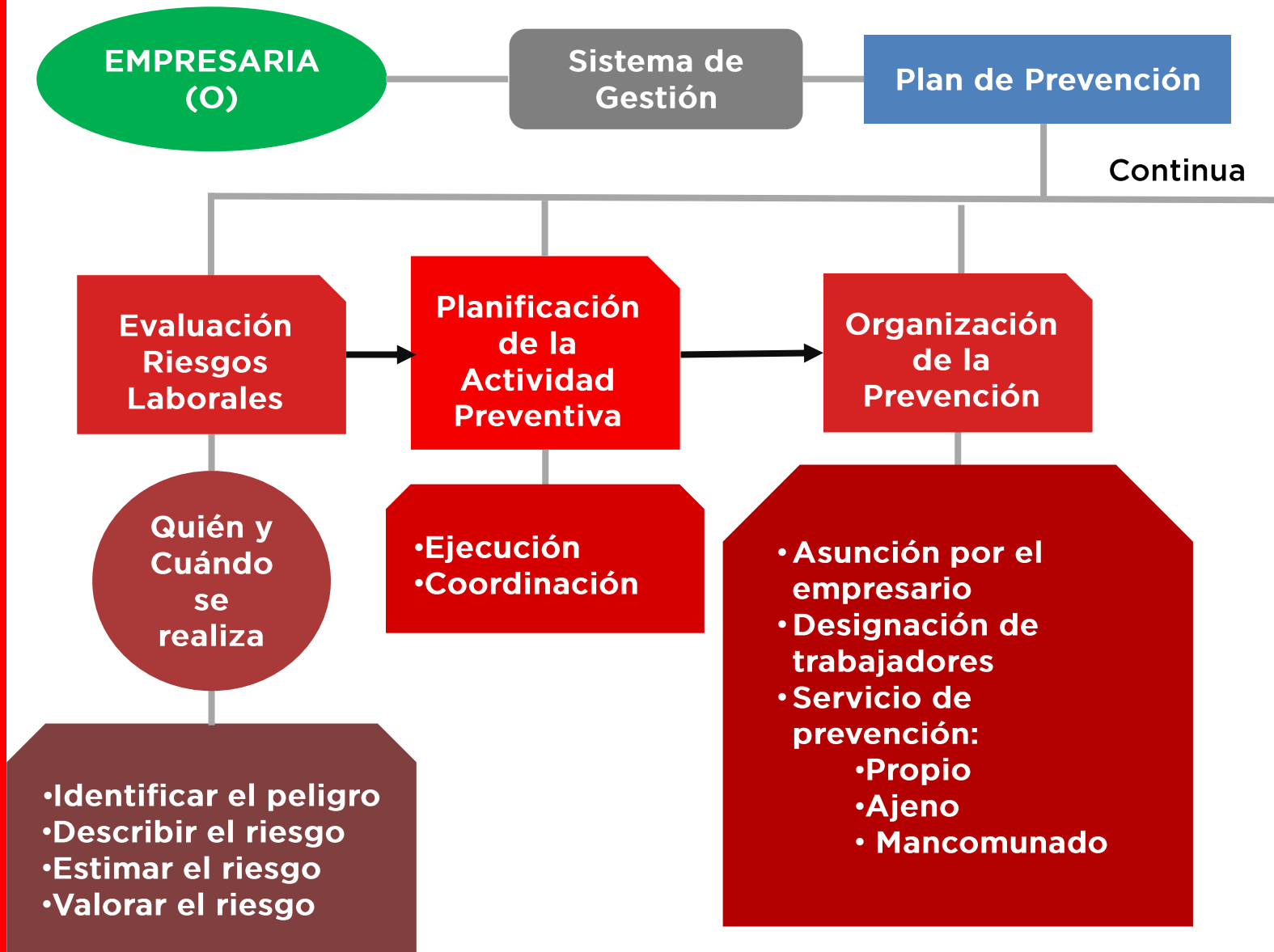
tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

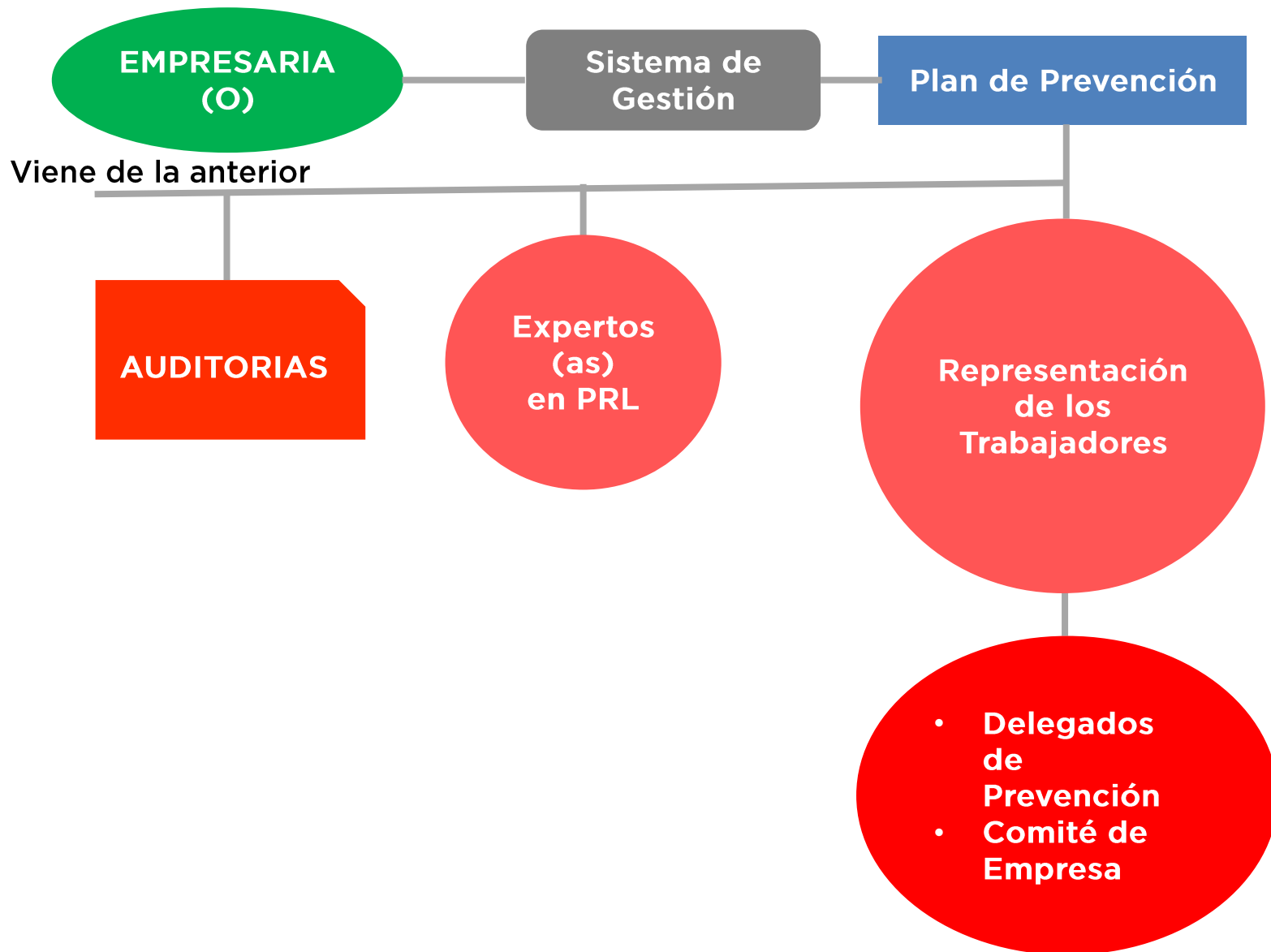
INSTRUMENTOS DE LA EMPRESA PARA PREVENCIÓN

El mismo Art. 14.2. indica que la Prevención *planificará* por la Empresa con instrumentos como:

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales
- Evaluación de Riesgos
- información, consulta y participación y formación de los trabajadores,







tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

EMPRESARIA y/o EMPRESARIO



evaluación inicial

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

EMPRESARIA o/y EMPRESARIO

- a) El empresario deberá realizar una **evaluación inicial** de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores teniendo en cuenta, con carácter general:
- la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes
 - y de los trabajadores que deban desempeñarlos
 - en atención a los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

(Art. 16. 2, LPRL)



evaluación inicial

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

EMPRESARIA o/y EMPRESARIO

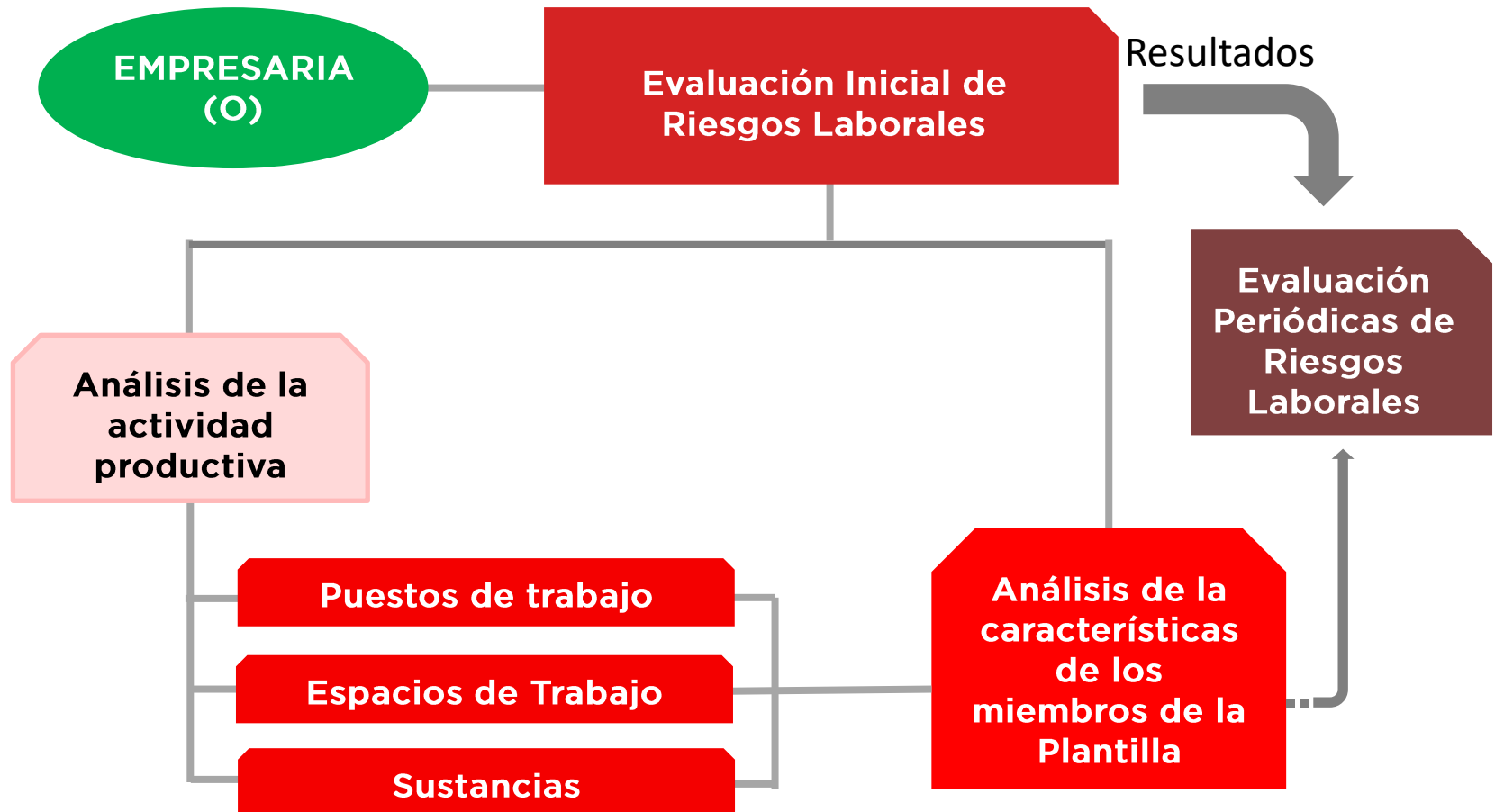
- b) Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

(Art. 16. 2, LPRL)



evaluación inicial

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?



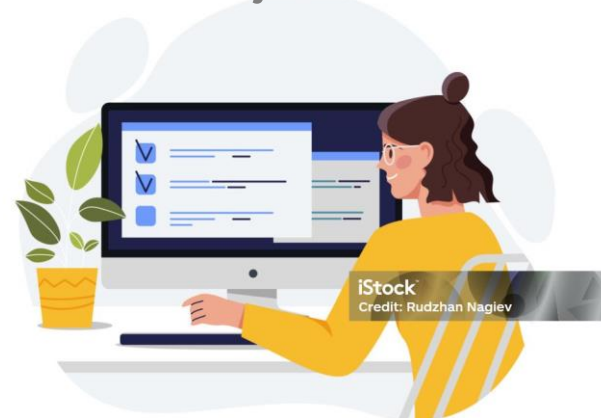
evaluación

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

EMPRESARIA o/y EMPRESARIO

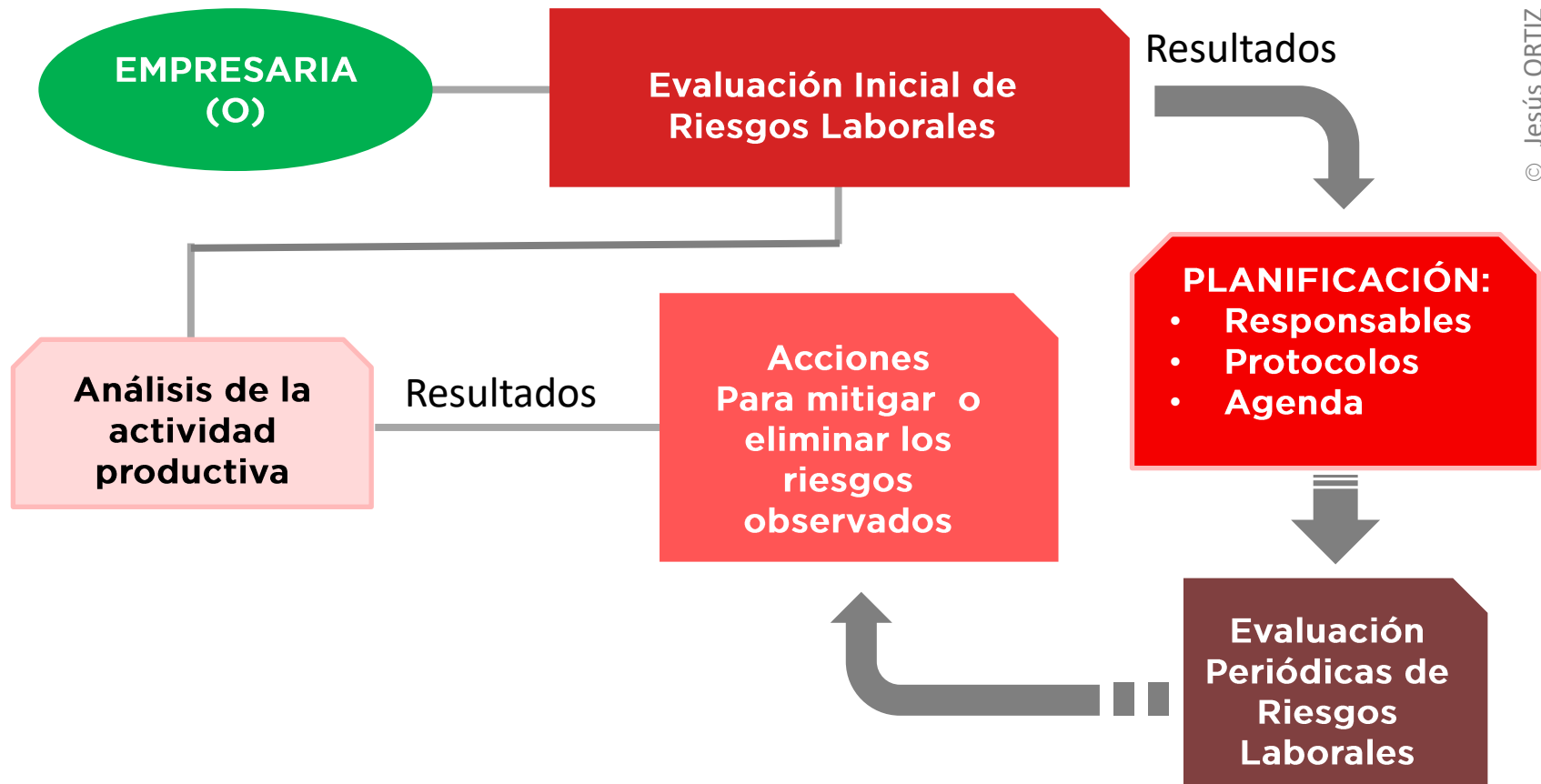
Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

(Art. 16. 2, LPRL)



evaluación

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?



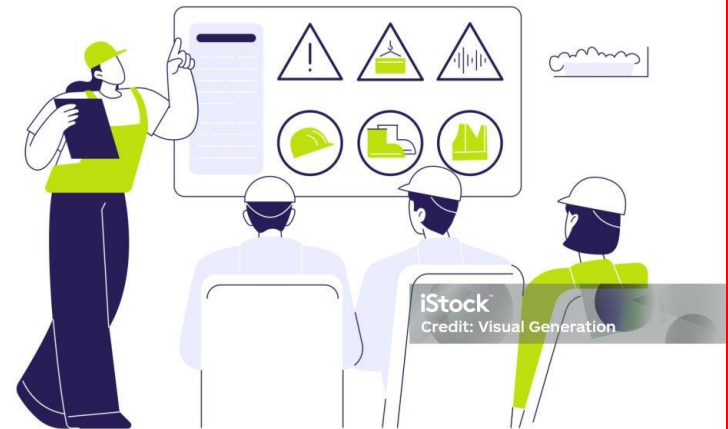
evaluación

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

EMPRESARIA o/y EMPRESARIO

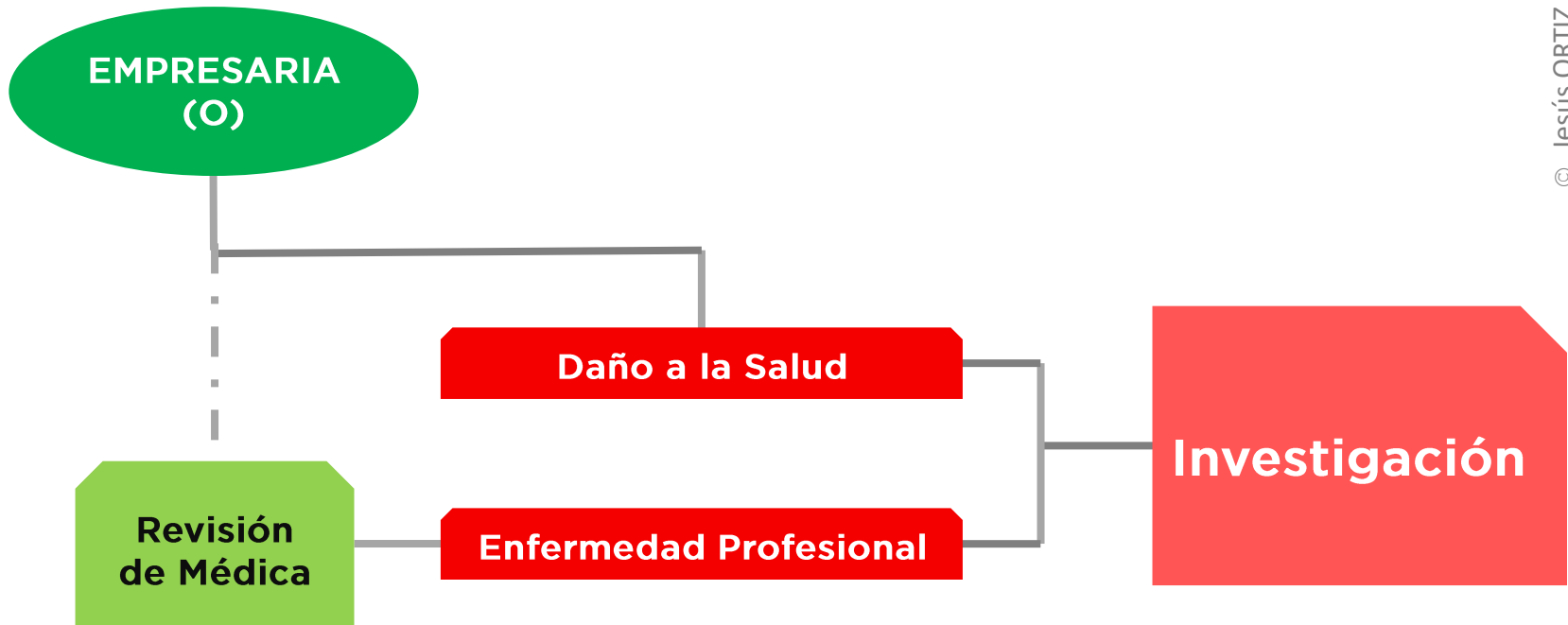
Art. 16. 3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

(LPRL)



evaluación

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?



técnicas de prevención

tema 2.4.: técnicas de prevención y medicina del trabajo

EMPRESARIA o/y EMPRESARIO

Art. 16. 2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.



tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

TRABAJADORAS y/o TRABAJADORES



trabajadoras y trabajadores

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.

2, El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. (LPRL)



trabajadoras y trabajadores

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

Las trabajadoras y los trabajadores participan en la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa de diferentes formas:

- Directamente, incluido comunicar cualquier circunstancia que indique que existe un Riesgo.

o como y/o a través de:

- Delegadas o Delegados de Prevención
- Representantes Sindicales: Delegadas o Delegados
- Representantes en el Comité de Seguridad de la empresa
- Delegadas o Delegados de emergencias

participar trabajadoras y trabajadores

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

Art. 18. 1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

- Directamente, comunicando cualquier circunstancia que indique que existe un Riesgo, tal y como determina el Art. 14.1. Derecho a Consulta, correlato deber de informar.

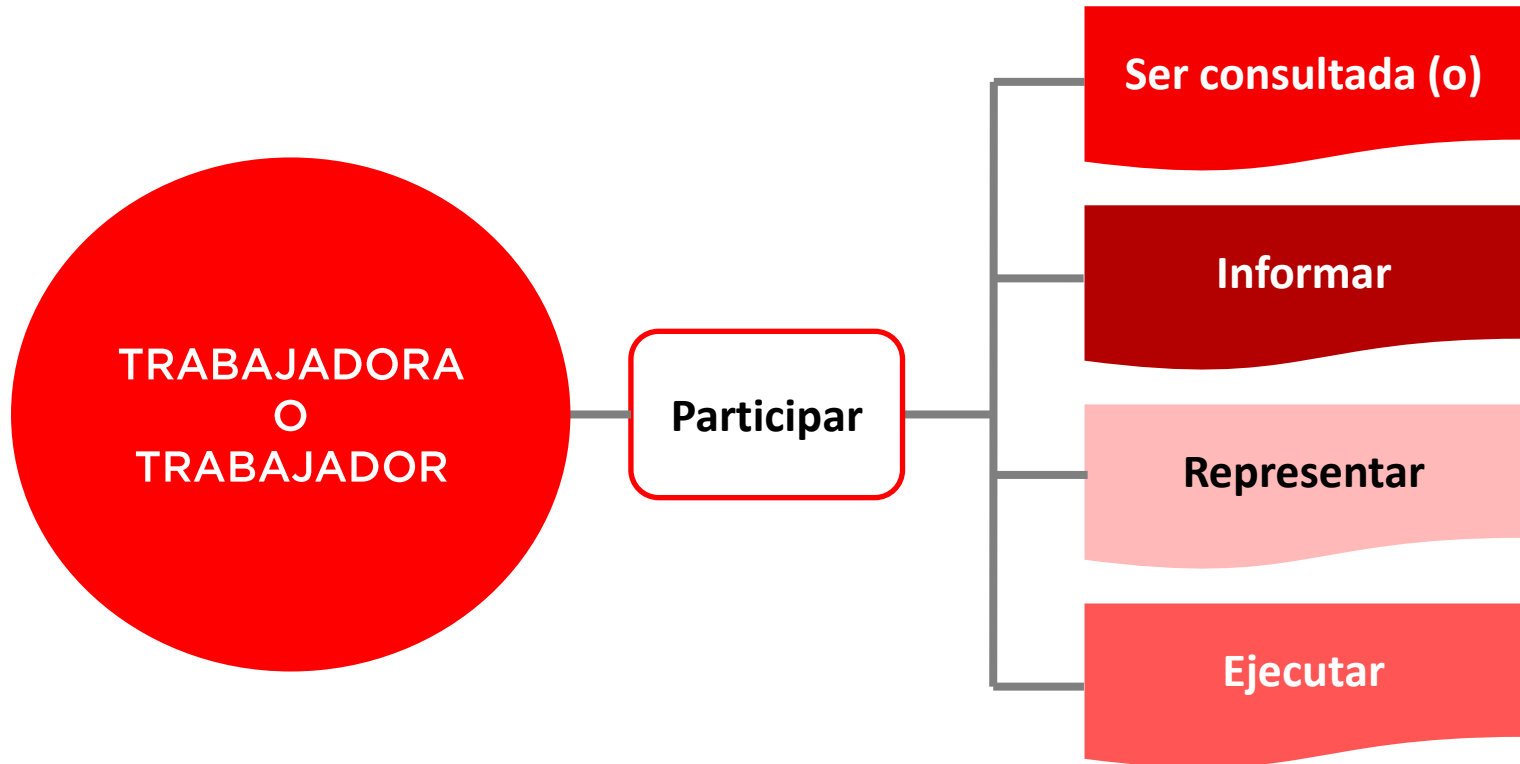


participar trabajadoras y trabajadores

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

Art. 18. 1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.



delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Artículo 35. Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal

Las personas delegadas de prevención gozaran de las mismas garantías que las dispuestas para las representantes sindicales en el Estatuto de los Trabajadores.



delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

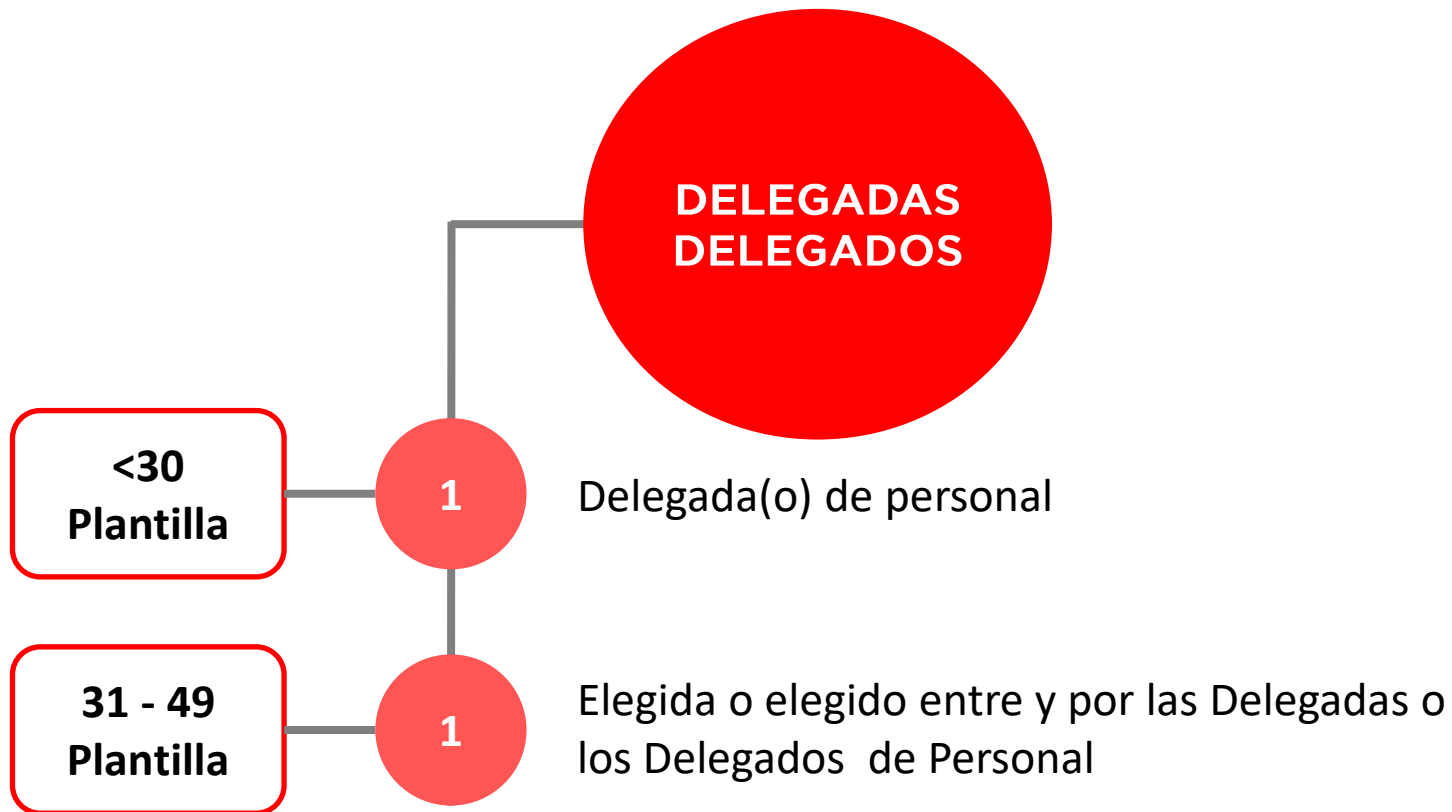
ESCALA DE REPRESENTACIÓN DE LOS DELEGADOS DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA

NÚMERO DE TRABAJADORAS (ES)	DELEGADAS (OS) DE PREVENCIÓN
Hasta 30	1, será la delegada (o) de personal
31 - 49	1, elegido entre y por los delegados de personal
COMITÉ DE SEGURIDAD y SALUD	
50-100	2 Delegadas (os) de prevención
101 - 500	3 Delegadas (os) de prevención
501 - 1000	4 Delegadas (os) de prevención
1001 - 2000	5 Delegadas (os) de prevención
2001 - 3000	6 Delegadas (os) de prevención
3001 - 4000	7 Delegadas (os) de prevención
4001 en adelante	8 delegadas (os) de prevención

delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

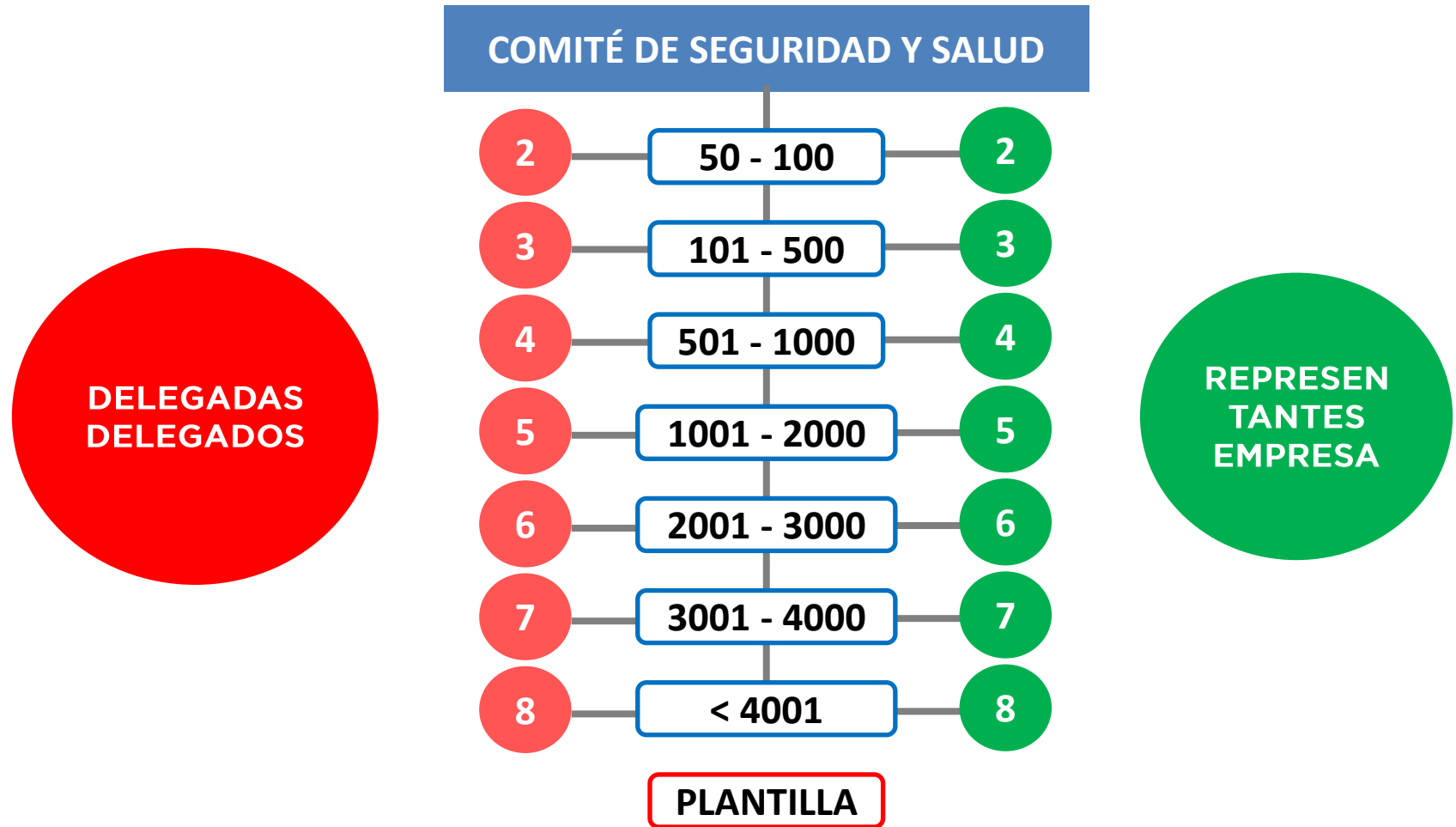
DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN



delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y CSS



delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Artículo 35. 4.

en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.



delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

COMPETENCIAS	FACULTADES
Colaborar con la dirección para mejorar la acción preventiva	Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medioambiente de trabajo
	Proponer la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente si la empresa no adopta las medidas que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadoras (es)
Fomentar la colaboración de la plantilla en materia preventiva	Tener acceso siempre que se respete la confidencialidad, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo.

delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

COMPETENCIAS	FACULTADES
Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención	Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer labores de vigilancia y control de las condiciones de trabajo
	Recabar de la empresa la adopción de medidas de carácter preventivo para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores

delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

COMPETENCIAS	FACULTADES
Recibir información sobre los daños sufridos por las trabajadoras (es)	Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos, aún fuera de su jornada.
Emitir informes sobre los daños sufridos por las trabajadoras (es)	Emitir informes sobre los daños anteriores para que se adopten medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes en un plazo de quince días. Los informes se dirigirán a: • Empresaria o Empresario • y/o Comité de Seguridad y Salud

delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Jornada Laboral y Formación

Artículo 37:

- el tiempo dedicado a las actividades como delegada o delegado de prevención computará en el calculo de la jornada laboral de estos miembros de la plantilla.
- Las delegadas o los delegados deberán disponer del tiempo suficiente para el ejercicio de su funciones.



delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

DELEGADAS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Jornada Laboral y Formación

Artículo 37:

- La empresa proveerá a las delegadas y/o los delegados de los medios necesarios para proceder con sus competencias y funciones.
- La empresa pondrá a disposición de las delegadas o los delegados de prevención la formación que requieran para poder realizar sus funciones .



delegadas y delegados de prevención

tema 2.5.: ¿quién se encarga de la prevención en la empresa?

DEBER DE SIGILO

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: Art. 65.2

2. Los miembros del comité de empresa y este en su conjunto, así como, en su caso, los expertos que les asistan, deberán observar el **deber de sigilo** con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.

El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independientemente del lugar en que se encuentren.

Este mandato se extiende a las Delegadas o los Delegados de Prevención.



textos de referencia

- **Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995)**

<https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con>

- **Estatuto de los Trabajadores (Ley 2/2015)**

<https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con>

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DT-2024-139

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE

2. Alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de Técnico Básico en Prevención de Riesgos Laborales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- f) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa u organismo equiparado, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y determinado las formas de representación de las personas trabajadoras en la empresa u organismo equiparado en materia de prevención de riesgos.



Tema 2.5.
ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD ● IPE I

¿QUIÉN SE ENCARGA DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA? I

Profesor
Jesús Ortiz López

Contacto:

- Consultas en Clase
- Aula Virtual

Solicitud de Tutorías:

jesus.ortizlopez@tiernoparla.es

jol448@educa.madrid.org

